

목차			관련 정보		
편	장	절	유형	장/문제No/판례번호	절/문제주제/판례주제
제1편 총설	제1장 민사소송	제1절 개관	요약 문제	총설-민사소송 01.01	개관 민사소송법의 법적 성격
		제2절 민사소송의 의의와 목적	요약	총설-민사소송	민사소송의 의의와 목적
		제3절 민사소송의 이상과 신의성실의 원칙	요약	총설-민사소송	민사소송의 이상과 신의성실의 원칙
			문제	2014-2	해고 후 임금 등을 수령하고 3년이 경과하여 제기한 소송의 실효 여부
	제2장 민사소송법	제1절 민사소송법의 의의와 성격	요약	총설-민사소송법	민사소송법의 의의와 성격
		제2절 민사소송법규의 종류	요약	총설-민사소송법	민사소송법규의 종류
제2편 소송의 주 체	제3장 법원	제1절 민사재판권	요약	소송의 주체-법원	민사재판권
		제2절 법관의 제척·기피·회피	요약	소송의 주체-법원	법관의 제척·기피·회피
			문제	3.2-1	판사 A가 제1심 판결 후 항소심 재판부 구성원으로 참여하는 것이 전심관여 제척사유에 해당하는지 여부
			문제	3.2-2	기피원인인 재판의 공정성을 기대하기 어려운 사정의 객관적 기준과 기피신청 시 소송절차의 정지 여부
			문제	3.2-3	제척사유가 있는 법관이 스스로 직무집행을 피하는 회피의 절차와 효과
		제3절 관할	요약	소송의 주체-법원	관할
			문제	2020-1-1	당사자표시정정 후의 관할권 인정 여부와 변론관할의 성립
			문제	2019-2	합의관할의 의의, 성립요건 및 효력에 관한 설명
			문제	2015-2	제1심 소송사건을 재판권 행사의 정도에 따라 단독판사와 합의부에 배분하는 사물관할
	제4장 당사자	제1절 당사자의 개관	요약	소송의 주체-당사자	당사자의 개관
			문제	2020-1-2	소제기 전 사망자를 피고로 한 경우 당사자표시정정의 적법성 여부
			판례	63다656 판결	성명모용소송
		제2절 당사자의 자격	요약	소송의 주체-당사자	당사자의 자격
			문제	2021-2	당사자능력의 의의, 판정 기준 및 흡결 시의 조치
			문제	2017-1-2	소송계속 중 당사자 사망을 간과한 판결의 효력과 상속인에 대한 승계 여부
			문제	2016-1-1	노동조합 丙이 조합원 甲을 위하여 제기한 손해배상청구소송에서 丙의 당사자적격 여부
			문제	2014-1-1	민법상 조합인 乙회사를 상대로 한 해고무효 확인의 소 제기 가능성
			문제	2010-2-1	임의적 소송담당의 의의와 유형 및 요건과 소송법적 효과
		제3절 소송상의 대리인	요약	소송의 주체-당사자	소송상의 대리인
			문제	2018-1-2	배우자 및 공인노무사의 소송대리권 인정 여부
			문제	2016-1-2	대법원의 파기환송판결에 의해 사건이 다시 계속된 경우 변호사 丁의 소송대리권 부활 여부
			문제	2013-1-1	도급계약상 연대책임 관계인 피고들에 대한 임금청구소송에서 소송대리인 A의 대리권 범위
제3편 제1심의 소송절차	제5장 소송 개시와 심리 대상	제1절 소송의 개시	요약	제1심의 소송절차-소송 개시와 심리 대상	소송의 개시
		제2절 소송요건	요약	제1심의 소송절차-소송 개시와 심리 대상	소송요건
			문제	5.2-1	성명모용소송에서 당사자 확정 기준 및 피모용자의 구제 수단
			문제	5.2-2	민법상 조합의 당사자능력 및 선정당사자 제도의 요건과 효과
		제3절 소의 이익	요약	제1심의 소송절차-소송 개시와 심리 대상	소의 이익
			문제	2025-2	확인 of 이익의 의의, 요건 및 구체적 양태에 관한 설명
			문제	2023-2	장래의 이행을 청구하는 소의 의의, 요건 및 적법성 판단 기준
		제4절 소송물	문제	2018-1-1	조합규약상 소제기 금지규정의 유효성과 부제소특약의 적법성
			요약	제1심의 소송절차-소송 개시와 심리 대상	소송물

			문제 5.4-1	구실채법설에 따른 전후소 소송물의 동일성 여부 및 후소의 적법성 판단
			문제 5.4-2	불법행위책임과 지배법상 책임의 소송물 관계 및 법원의 법적 근거 선택 권한
		제5절 소의 제기	요약 제1심의 소송절차-소송 개시와 심리 대상	소의 제기
			문제 5.5-1	채무부존재확인 소의 중복소제기 금지 위반 여부 및 판결의 형식
			문제 5.5-2	일부청구임을 명시하지 않은 별소 제기의 중복소제기 해당 여부 및 효과
		제6절 재판장의 소장심사와 그 후의 조치	요약 제1심의 소송절차-소송 개시와 심리 대상	재판장의 소장심사와 그 후의 조치
			문제 5.6-1	보정기한 도과 후 각하명령 송달 전 흠결 보정 시 소장각하명령의 효력
			문제 5.6-2	소장 부분 송달불능 시 재판장의 조치인 소장각하명령과 소각하판결의 차이점
		제7절 소제기의 효과	요약 제1심의 소송절차-소송 개시와 심리 대상	소제기의 효과
			문제 2023-1-1	상계의 항변과 중복제소 및 기판력의 저촉 여부에 관한 판단
			문제 2014-3	중복된 소제기 금지의 의의와 요건 및 효과에 관한 검토
		제8절 채권자대위소송에 대한 주요논점	요약 제1심의 소송절차-소송 개시와 심리 대상	채권자대위소송에 대한 주요논점
	제6장 변론		문제 2012-1	채권자대위소송의 판결이 확정된 경우 그 기판력이 채무자에게 미치는지 여부
		제1절 변론의 의의와 종류	요약 제1심의 소송절차-변론	변론의 의의와 종류
		제2절 심리에 관한 제 원칙	요약 제1심의 소송절차-변론	심리에 관한 제 원칙
			문제 2020-2	석명의무의 의의, 범위 및 한계에 관한 설명
			문제 2019-1-1	처분권주의와 변론주의 원칙에 따른 1억 원 청구인용 판결의 타당성
			문제 2014-1-2	甲이 청구하지 않은 임금지급을 명한 판결의 적법성 여부
			문제 2011-1	교통사고 손해배상청구에서 개별 항목별 청구액을 초과하여 인정한 판결의 적법성 여부
		제3절 변론의 준비	요약 제1심의 소송절차-변론	변론의 준비
			문제 2012-2	준비서면을 제출하지 않았을 때의 효과
		제4절 변론	요약 제1심의 소송절차-변론	변론
			문제 2022-2	소송상 항변의 의의, 종류 및 요건에 관한 설명
		제5절 변론의 실시	요약 제1심의 소송절차-변론	변론의 실시
	제7장 증거	제6절 변론기일에서의 당사자의 결석	요약 제1심의 소송절차-변론	변론기일에서의 당사자의 결석
			문제 2017-2	자백간주의 의의, 요건 및 효력에 관한 설명
		제7절 기일·기간 및 송달	요약 제1심의 소송절차-변론	기일·기간 및 송달
			문제 2024-3	보충송달의 의의, 요건 및 효력 발생 시기 등에 관한 설명
			문제 2016-2	공시송달의 의의, 요건, 절차 및 효력
			문제 2015-1-2	피고 A은행의 소장부분을 사무원 丙에게 우체국 창구에서 교부한 송달의 적법 여부
		제8절 소송절차의 정지	요약 제1심의 소송절차-변론	소송절차의 정지
			문제 6.8-1	소송대리인이 있는 경우의 소송절차 중단 예외와 판결의 효력 및 수계절차
			문제 6.8-2	원고의 파산선고에 따른 소송절차 중단과 수계 및 판결의 효력
		제1절 증거의 총설	요약 제1심의 소송절차-증거	증거의 총설
			문제 2025-1-1	甲의 乙에 대한 대여금 8,000만 원 청구 소송에서 당사자 간 주장 및 증거 제출에 따른 법원의 판결 방향
		제2절 증명의 대상	요약 제1심의 소송절차-증거	증명의 대상
			문제 7.2-1	재판상 자백의 성립 요건과 자백 취소의 허용 여부 및 요건
			문제 7.2-2	현저한 사실의 의의와 범위 및 이를 근거로 한 판결의 절차적 요건
		제3절 불요증사실	요약 제1심의 소송절차-증거	불요증사실
			문제 2021-1-1	재판상 자백의 성립과 취소 및 공동소송인 독립의 원칙에 따른 판결의 가부

			문제 2017-2	자백간주의 의의, 요건 및 효력에 관한 설명	
			문제 2011-2-2	재판상 자백의 성립조건과 그에 따른 주관적·객관적 구속력 및 철회	
		제4절 증거조사의 개시와 실시	요약 제1심의 소송절차-증거 문제 2018-3 문제 2013-3	증거조사의 개시와 실시 문서의 증거력(형식적 증거력과 실질적 증거력)에 관한 설명 문서제출명령의 의의, 신청요건, 절차 및 불이행 시의 제재 등에 관한 설명	
		제5절 자유심증주의	요약 제1심의 소송절차-증거 문제 2010-1	자유심증주의 대여금청구소송에서 금전대여사실의 존부 판단에 적용되는 자유심증주의의 원칙	
		제6절 증명책임	요약 제1심의 소송절차-증거 문제 2025-1-1	증명책임 甲의 乙에 대한 대여금 8,000만 원 청구 소송에서 당사자 간 주장 및 증거 제출에 따른 법원의 판결 방향	
제4편 소송의 종 료	제8장 총설	제1절 소송종료사유	요약 소송의 종료-총설	소송종료사유	
		제2절 소송종료선언	요약 소송의 종료-총설	소송종료선언	
	제9장 당사자 행위에 의한 종 료	제1절 소의 취하와 재소금지	요약 소송의 종료-당사자 행위에 의한 종료 문제 2025-3 문제 2024-2 문제 2015-3	소의 취하와 재소금지 재소의 금지의 의의, 요건 및 효과에 관한 논술 당사자가 변론기일의 지정을 신청할 수 있는 구체적인 경우에 관한 설명 중국판결이 있는 뒤에 소를 취하한 자가 동일한 소를 제기하지 못하도록 하는 재소금지의 원칙	
			제2절 청구의 포기·인낙	요약 소송의 종료-당사자 행위에 의한 종료 문제 9.2-1 문제 9.2-2	청구의 포기·인낙 강박에 의한 청구인낙에 대한 불복 방법 및 그 요건 서면에 의한 청구인낙의 성립 요건 및 기판력의 범위와 효력 부인
		제3절 재판상 화해	요약 소송의 종료-당사자 행위에 의한 종료 문제 2013-2	재판상 화해 소송상 화해의 의의, 요건, 효력 및 하자 구제수단 등에 관한 설명	
	제10장 중국판결에 의한 종료	제1절 재판	요약 소송의 종료-중국판결에 의한 종료	재판	
		제2절 판결	요약 소송의 종료-중국판결에 의한 종료 문제 2023-1-2 문제 2022-3 문제 2019-1-2 문제 2017-3	판결 상계의 항변이 인용되어 판결이 확정된 후 자동채권의 잔액에 대한 소 제기 가능성 판결의 편취의 의의, 유형 및 그에 따른 구제수단에 관한 설명 확정판결의 기판력과 표준시 이후의 상계권 행사 가능성 변론종결 뒤의 승계인의 의의, 요건 및 효력 범위에 관한 설명	
	제5편 병합소송	제11장 병합청구소송	제1절 청구의 원시적 병합	요약 병합소송-병합청구소송 문제 2025-1-2 문제 2022-1-1 문제 2016-3	청구의 원시적 병합 甲의 8,000만 원 청구 및 고려청자 인도 예비적 병합 청구에 대한 법원 판결의 타당성 검토 예비적 병합에서 일부 판결의 적법성 및 누락된 청구에 대한 불복방법 청구의 선택적 병합의 의의, 요건, 심리 및 판결
			제2절 청구의 후발적 병합	요약 병합소송-병합청구소송 문제 2021-3 문제 2012-3	청구의 후발적 병합 중간확인의 소의 의의, 요건 및 절차와 효력 반소의 의의와 요건 및 절차
		제12장 다수당사자소송	제1절 공동소송	요약 병합소송-다수당사자소송 문제 2024-1-1 문제 2022-1-2 문제 2021-1-2 문제 2020-3 문제 2015-1-1 문제 2013-1-1	공동소송 甲이 제1심 소송계속 중 연대보증인 丙을 예비적 피고로 추가한 행위의 적법성 여부 공동선정당사자 중 1인의 진술이 가지는 소송상 효력 공동소송인 독립의 원칙과 증거공통의 원칙에 따른 청구기각 판결의 적법성 유사필수적 공동소송의 의의, 성립요건 및 소송수행상의 특징 피고를 특정하여 소를 제기한 후 예비적으로 피고를 추가한 소송형태의 적법 여부와 법원의 조치 도급계약상 연대책임 관계인 피고들에 대한 임금청구소송에서 소송대리인 A의 대리권 범위

			문제 2013-1-2	공동피고 중 1인의 선정당사자 선정 가능성 및 그 판결의 효력이 선정자에게 미치는지 여부
			문제 2010-2-2	통상공동소송에서의 공동소송인 독립의 원칙과 그 한계 및 예외
		제2절 제3자의 소송참가	요약 병합소송-다수당사자소송	제3자의 소송참가
			문제 2019-3	공동소송참가의 의의, 성립요건 및 소송수행상의 효력
			문제 2018-2	소송고지의 의의, 요건, 절차 및 효력에 관한 설명
제6편 상소심절차	제13장 총설		문제 2017-1-1	보조참가인 丙에 대한 전소 판결의 참가적 효력 인정 여부
			문제 2011-2-1	보조참가인에 대한 재판의 효력의 의의 및 성질과 범위
		제3절 당사자의 변경	요약 병합소송-다수당사자소송	당사자의 변경
			문제 2017-1-2	소송계속 중 당사자 사망을 간과한 판결의 효력과 상속인에 대한 승계 여부
		제1절 상소의 의의	요약 상소심절차-총설	상소의 의의
	제14장 항소	제2절 상소의 적법요건	요약 상소심절차-총설	상소의 적법요건
			문제 13.2-1	항소기간 도과와 소송행위의 추후보완 요건 및 절차
			문제 13.2-2	상소권 포기의 효력 및 형식적 불복설에 따른 상소의 이익 인정 여부
		제3절 상소의 효력	요약 상소심절차-총설	상소의 효력
	제15장 상고		문제 2024-1-2	원고만이 항소한 경우 항소심 법원이 상계항변을 받아들여 청구 전부를 기각한 판결의 적법성
		제1절 항소의 개관	요약 상소심절차-항소	항소의 개관
		제2절 항소의 제기	요약 상소심절차-항소	항소의 제기
			문제 2023-3	부대항소의 의의, 요건, 절차 및 효력에 관한 설명
		제3절 항소심의 심리	요약 상소심절차-항소	항소심의 심리
			문제 14.3-1	항소심의 속심제 구조와 소멸시효 항변의 적시제출의무 위반 여부
			문제 14.3-2	항소심 변론의 범위와 상계항변의 적시제출주의 위반 여부 및 판례의 태도
		제4절 항소심의 종국재판	요약 상소심절차-항소	항소심의 종국재판
제7편 재심절차	제16장 항고		문제 14.4-1	피고 乙만이 항소한 경우 불이익변경금지의 원칙 적용 여부와 항소기각의 재판 형식
			문제 14.4-2	제1심의 소각하판결이 부당한 경우 항소심 법원의 환송 및 자판 여부
		제1절 항고의 의의	요약 상소심절차-상고	상고의 의의
		제2절 항고이유	요약 상소심절차-상고	상고이유
			문제 15.2-1	상고이유서 제출기한 도과 후 제출된 절대적 상고이유의 심리 가능성 여부
			문제 15.2-2	상고심의 직권조사사항의 근거와 한계에 관한 고찰
		제3절 상고심절차의 개시와 심리	요약 상소심절차-상고	상고심절차의 개시와 심리
			문제 15.3-1	상고이유서 제출기한 도과에 따른 대법원의 조치와 직권조사사항 포함 시 재판 결과의 변화
	제17장 재심절차		문제 15.3-2	심리불속행 제도의 취지 및 범위와 상고심에서 새로운 사실 및 증거 제출의 허용 여부
		제4절 상고심의 종국재판	요약 상소심절차-상고	상고심의 종국재판
			문제 15.4-1	파기환송 판결의 기속력 및 범위와 사실관계 변동 시 기속력의 한계
			문제 15.4-2	파기자판의 요건 및 상고기각 판결 확정 후의 불복 방법
	제18장 재심절차	제1절 항고의 의의	요약 상소심절차-항고	항고의 의의
		제2절 항고의 절차	요약 상소심절차-항고	항고의 절차
			문제 16.2-1	소장강하명령에 대한 항고절차 및 항고법원의 조치
			문제 16.2-2	즉시항고의 항고이유서 제출 기한의 성질과 효과 및 각하 가능성
제7편 재심절차	제17장 재심절차	제1절 재심의 개념	요약 재심절차	재심의 개념
		제2절 재심의 소송물	요약 재심절차	재심의 소송물

			문제	17.2-1	재심의 소송물 이론에 따른 재심사유의 관계 및 본안 심리 절차의 구조
			문제	17.2-2	재심제기기간의 기산점 판단 및 재심판결에 대한 재심의 소송물 확정
		제3절 적법요건	요약	재심절차	적법요건
			문제	17.3-1	재심사유의 보충성 원칙 위배 여부 및 재심대상의 확정 원칙
		제4절 재심절차	문제	17.3-2	재심제기기간의 적법성 판단 및 준재심의 요건과 절차
			요약	재심절차	재심절차
		제5절 준재심	문제	17.4-1	재심절차의 본안심리에서 새로운 공격방어방법 제출 가능성 및 심판 범위
			문제	17.4-2	재심대상판결의 취소에 따른 강제집행 결과의 원상회복청구 방법 및 요건
			요약	재심절차	준재심
			문제	17.5-1	확정된 화해권고결정에 대한 준재심의 소의 요건과 재심 규정의 준용 범위
			문제	17.5-2	확정된 지급명령에 대한 준재심 제기 가능성 및 조서의 특수성에 따른 준재심 사유의 검토